



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Riadi Bin. Moch. Ridwan (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /26 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bagong Ginayan Gg. 2 No.09 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Riadi Bin. Moch. Ridwan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Riadi bin Moch Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, dan menjual narkotika golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Riadi bin Moch Ridwan dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 12 (dua belas) plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih;
 - 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Mohib

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Musholli bin Munali, DKK.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Moch. Riadi bin Moch Ridwan** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang di jalan Kunti Surabaya untuk membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah bertemu dengan seseorang yang bernama "Kak", Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kak. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui saksi Mohib Musholli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada saksi Mohib Musholli dan saksi Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Mohib Musholli dan saksi Maulana Ibrohim (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) berada di dalam rumah jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo diantaranya saksi Dedy Triyanto, saksi Sachudi Imam, S.H., saksi Febian L Kuncoro yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis sabu. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 28720/2023/NNF sampai Nomor: 28722/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,229$ (nol koma dua ratus dua puluh sembilan) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08405/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Moch. Riadi bin Moch Ridwan** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Sektor Wonokromo diantaranya saksi Dedy Triyanto, saksi Sachudi Imam, S.H., saksi Febian L Kuncoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah jalan Bagong Ginayan Gang 3 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya Terdakwa berhasil ditangkap bersama saksi Mohib Musholli dan saksi Maulana Ibrohim (Masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah). Dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 28720/2023/NNF sampai Nomor: 28722/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,229$ (nol koma dua ratus dua puluh sembilan) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08405/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Wonokromo;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Dedy Triyanto, Sachyudi Imam, S.H dan beberapa anggota Polsek lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat, kalau di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mohib Musholli dan Maulana Ibrohim (Masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kak {belum tertangkap} di jalan Kunti Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kak dengan maksud untuk membeli barang berupa sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Kak lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui Mohib Musholli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada Mohib Musholli dan Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik, dengan hasil positif mengandung narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dedy Triyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat, kalau di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mohib Musholli dan Maulana Ibrohim (Masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kak {belum tertangkap} di jalan Kunti Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kak dengan maksud untuk membeli barang berupa sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Kak lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui Mohib Musholli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada Mohib Musholli dan Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mohib Musholli dan Maulana Ibrohim;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kak (belum tertangkap) di jalan Kunti Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kak dengan maksud untuk membeli barang berupa sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Kak lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui Mohib Musholli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada Mohib Musholli dan Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
3. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
4. Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
5. 2 (dua) korek api gas;
6. 12 (dua belas) plastik klip;
7. 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe;
8. 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam;
9. 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah;
10. 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih;
11. 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru;
12. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya saat sedang berasama bersama Mohib Musholli dan Maulana Ibrohim;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau yang mana barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kak (belum tertangkap) di jalan Kunti Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kak dengan maksud untuk membeli barang berupa sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Kak lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui Mohib Musholli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada Mohib Musholli dan Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 28720/2023/NNF sampai Nomor: 28722/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,229$ (nol koma dua ratus dua puluh sembilan) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08405/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa : Moch. Riadi Bin. Moch. Ridwan (alm) yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Surabaya saat sedang berasama bersama Mohib Musholli dan Maulana Ibrohim;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya, seperangkat alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) korek api gas, 12 (dua belas) plastik klip, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih, 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru, 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau yang mana barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kak (belum tertangkap) di jalan Kunti Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kak dengan maksud untuk membeli barang berupa sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Kak lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.23 WIB bertempat di jalan Bagong Ginayan Gang 3 Nomor 19 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa menemui Mohib Musholli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dengan membawa 4 (empat) plastik klip berisi sabu. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada Mohib Musholli dan Mohib Musholli memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 28720/2023/NNF sampai Nomor: 28722/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm$

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,229 (nol koma dua ratus dua puluh sembilan) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08405/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual dan membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang sering-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
- Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
- 2 (dua) korek api gas;
- 12 (dua belas) plastik klip;
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah;
- 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih;
- 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru;
- 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mohib Musholli bin Munali, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mohib Musholli bin Munali, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Riadi Bin. Moch. Ridwan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I**";

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya;
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 12 (dua belas) plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y91C warna merah;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Iphone 12 warna putih;
 - 1 (satu) hand Phone merk Poco X3 warna biru;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna hijau;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Mohib Musholli bin Munali, DKK;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2024** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa
secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)